

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3501/2535

นาง วิลาวลย์ เกกะสุด
กระทรวงการคลัง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 18

พนักงานรัฐวิสาหกิจมีอำนาจฟ้องรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นนายจ้างต่อศาลแรงงานใน
ข้อหาเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 เสียก่อน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยเมื่อประมาณเดือนมีนาคม
2516 ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2534 หัวหน้าฝ่ายผลิตโรงงานยาสูบ 5 มีคำสั่งไล่
โจทก์ออกจากงาน โดยกล่าวหาว่าละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 17 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน
2534 เป็นเวลาเกินกว่า 5 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร โจทก์เห็นว่ากรณีที่
จำเลยเลิกจ้างโจทก์นั้นไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่
ผล.100001/250/2534 ของจำเลย ให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่ง

หน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในระหว่าง
ถูกเลิกจ้าง พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากจำนวนเงินที่จำเลย
ต้องจ่าย นับแต่วันที่จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่
สามารถรับโจทก์กลับเข้าทำงานได้ให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจำนวน 1,404,606.70
บาท เงินบำเหน็จจำนวน 83,697.32 บาท ค่าชดเชยจำนวน 43,531.20 บาท และ
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 1,209.20 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีจากจำนวนเงินที่จำเลยต้องจ่ายดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่เลิกจ้าง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า การที่โจทก์ฟ้องโดยอ้างว่าโจทก์ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 นั้น เป็นการอ้างกฎหมายว่าด้วยอำนาจศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาล
การที่โจทก์จะมีอำนาจฟ้องหรือไม่ต้องเป็นไปตามกฎหมายสารบัญญัติเสียก่อน ซึ่ง
เดิมกฎหมายสารบัญญัติคือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ได้รับรอง
สิทธิของโจทก์ในเรื่องนี้ ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2534 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน คือ "มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับ
แก่ (1) ราชการส่วนกลาง (2) ราชการส่วนภูมิภาค (3) ราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ราชการของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (4) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (5) ฯลฯ" โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจึงต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ซึ่ง
กำหนดขั้นตอนไว้ว่าโจทก์ต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
เมื่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์พิจารณาแล้ว หากโจทก์ยังไม่พอใจโจทก์ต้องใช้
สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์อีกชั้นหนึ่งก่อน มิใช่ว่าเมื่อมีกรณี
เกิดเรื่องขึ้น โจทก์จะนำคดีมาสู่ศาลแรงงานกลางได้ทันที ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีอำนาจ

ฟ้องคดีนี้โจทก์ละทิ้งการงานเป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะมีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 เสียก่อน โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ และฟังข้อเท็จจริงว่า การที่จำเลยขาดงานละทิ้งหน้าที่การงานไปเป็นเวลา 5 วัน ทำงานติดต่อกันตามฟ้อง เป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่โดยมีเหตุอันสมควร กรณีไม่เป็นความผิดตามระเบียบว่าด้วยวินัย การร้องทุกข์และการเลิกจ้าง พ.ศ. 2515 ข้อ 6.4 ของโจทก์ พิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ข้อ 2.1 ของจำเลยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ ปัญหาข้อนี้ จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจการฟ้องต้องอาศัยกฎหมายสารบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 รับรองอำนาจหรือสิทธิของโจทก์เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ตามบทบัญญัติดังกล่าวให้อำนาจศาลแรงงานใช้ดุลพินิจพิพากษาให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานได้อยู่แล้วหากเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างผู้นั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างหาจำต้องอาศัยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 อีกไม่ ฟ้องของโจทก์จึงมิใช่ฟ้องที่อ้างสิทธิตามพระราชบัญญัติพนักงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534แม้โจทก์เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจโจทก์ก็ไม่ต้อง
ดำเนินการตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ.2534แต่ประการใด โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟูง-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>